XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások

A kincstári vagyon részét képező Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelemek körét a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) határozza meg. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályait – az Nfatv. által előírt földbirtok-politikai irányelveket alapul véve – önálló kormányrendeletek rögzítik. A Nemzeti Földalap felett az állam nevében a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) útján az agrárpolitikáért felelős miniszter gyakorolja. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos polgári jogviszonyokban az államot – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az NFA képviseli.

A Nemzeti Földalap rendeltetése

- a működőképes családi gazdaságok kialakításának elősegítése,
- a földárak és –haszonbérek alakulásának befolyásolása,
- a vidékfejlesztési célokkal összehangolt és a gazdálkodás jellegének megfelelő, versenyképes birtokméretek kialakításának elősegítése,
- a fennálló földhasználati viszonyok stabilizálása, valamint a további földhasználatok elősegítése,
- a mező- és erdőgazdasági termelés összehangolása a természet-, a környezet- és a talajvédelem, valamint a területfejlesztés és a vízgazdálkodás szempontjaival,
- az erdővagyonnal való fenntartható gazdálkodás feltételeinek megteremtése,
- a szociálisan hátrányos helyzetű rétegek megélhetésének elősegítése érdekében szociális földalap biztosítása.

Az NFA a Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelemeket az Nfatv.-ben rögzített szabályok szerint

- eladással nyilvános pályázat vagy árverés útján, vagy egyszerűsített, gyorsított eljárásban ezek mellőzésével,
- nyilvános pályázat útján történő haszonbérbe adással,
- a termőföld hasznosítás törvényi kötelezettségének eleget téve ideiglenes megbízási szerződéssel, vagy az NFA saját használatával,
- vagyonkezelésbe adással,
- földcserével hasznosítja.

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kiadásai és bevételei, a központi költségvetés központosított kiadásait és bevételeit képezik.

1. CÍM: A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos 2016. évi bevételek összege 11 760,0 millió forint, amelynek túlnyomó része a vagyonhasznosításból eredő haszonbérleti díjból származik.

1. ALCÍM: ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK

A termőföld és az egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételeket magában foglaló Értékesítési bevételek alcím 2016. évi előirányzata 1 460,0 millió forint.

A Termőföld értékesítéséből származó bevételek jogcím 1 450,0 millió forintot tesz ki. Az előirányzat előző évihez viszonyított emelkedése az elmúlt év és az idei év tapasztalatai, az értékesíthető állami földek iránti megnövekedett érdeklődés alapján prognosztizálható. Továbbá az állam tulajdonában lévő termőföldi ingatlanvagyon folyamatban lévő felmérése és rendezése során folyamatosan bővül az értékesítésre alkalmas földrészletek köre, és a korábbi maximum egy hektár helyett immár a három hektárt meg nem haladó térmértékű földrészletekre köthető egyszerűsített, gyorsított eljárásban adásvételi szerződés. A 2016. évben értékesíteni tervezett több mint 1 300 ingatlan mintegy 2 070 hektárt tesz ki, a tervezett átlagos értékesítési ár 700 000 forint/hektár. A hektáronkénti értékesítési átlagár előző évihez viszonyított csökkenésének oka, hogy az idő előrehaladtával a kevésbé jó minőségű és

elhelyezkedésű földterületek kerülnek eladásra. Az értékesíteni tervezett ingatlanok között számos osztatlan közös tulajdonú földrészlet található, és az átlagos értékesítési méret is egy hektár alatti.

Ezen a bevételi jogcímen kerülhet elszámolásra továbbá a birtok-összevonási célú termőföldcserék államot megillető esetleges értékkülönbözete, azonban az egyenértékű csere elvéből kiindulva tervszinten effajta bevétel nem számszerűsíthető.

Az Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek jogcím előirányzata az előző évhez hasonlóan 10,0 millió forintot tesz ki. Erre a jogcímre folyhatnak be a Nemzeti Földalapba tartozó termőföldekhez kapcsolódó, művelésből kivett földrészletek (út, árok, stb.), illetve a termőföldek más, közérdekű célú hasznosítása érdekében művelés alóli kivonásukat követő értékesítéséből származó bevételek.

2. ALCÍM: HASZNOSÍTÁSI BEVÉTELEK

A Hasznosítási bevételek alcím 2016. évi előirányzata 10 000,0 millió forint, amely magában foglalja

- a termőföldek és a vadászati jogok haszonbérbe adásából eredő haszonbérleti díjakat,
- a termőföldek kultúrállapotban való tartását, hasznosítását célzó ideiglenes földhasználatot biztosító megbízási szerződésekből származó földhasználati díjakat,
- a termőföldek vagyonkezelésbe adásához kötődő vagyonkezelési díjakat.

A haszonbérleti típusú díjakból várható befizetés összege 8 300,0 millió forintot jelent.

Az NFA által haszonbérlettel (és ideiglenes földhasználati megbízási szerződésekkel) hasznosított terület nagysága jelenleg mintegy 370 000 hektár. Ezen felül jelenleg közel 18 000 hektár van haszonbérleti pályáztatásba vonva, illetve további több mint 10 000 hektár haszonbérleti pályázat meghirdetése van folyamatban, így 2016 első félévében már várhatóan közel 400 000 hektár terület lesz haszonbérlet formájában hasznosítva. A 2016. évi tervezett átlagos termőföld haszonbérleti díj 1 100 Ft/AK/év értékben állapítható meg, amelynek meghatározása figyelemmel van

- a fennálló régebbi haszonbérleti megállapodások különböző díjmértékeire (550 - 900 Ft/AK/év),
- az új haszonbérleti szerződésállomány átlagos díjmértékére (1 250 Ft/AK/év),
- az ideiglenes földhasználatot biztosító megbízási szerződések átlagos földhasználati díjmértékére (1 350 Ft/AK/év).

A magyarországi átlagos termőföld minőséget figyelembe véve a csaknem 7,5 millió aranykorona után a termőföldek haszonbérbe adásából származó haszonbérleti díjak összege 8 300,0 millió forintot tesz ki.

Ezeken túl a vadászati jogok haszonbérletéből 450,0 millió forint befizetés várható, amely a 2016. évi díjakon felül tartalmazza az ez idáig be nem szedett 2011. január 1-je és 2015. december 31-e közé eső időszakra vonatkozó vadászati haszonbérleti díjakat is. A fizetési kötelezettség 500 000 hektár területet érint, az egy hektárra eső éves átlagos díjmérték 180 forint.

A vagyonkezelési típusú díjakból várható befizetés összege 50,0 millió forintot jelent. Ezen díjbevételek alapját az állami tulajdonban lévő erdészeti társaságokkal fennálló vagyonkezelési szerződések képezik. A fizetési kötelezettség mintegy 913 664 hektár területet érint, az egy hektárra eső éves átlagos díjmérték 55 forint.

Mindezeken túl mintegy 1 200,0 millió forint korábbi években keletkezett, és követelésként nyilvántartott hasznosítási díj beszedése tervezhető, tekintettel arra, hogy a szerződéses partneradatok átvilágítása és azonosítása megtörtént, így a követelések behajtása immár jogi úton is megtörténhet. Ezek vegyesen tartalmaznak jogelőd szervezettől átvett követelést,

valamint az NFA által kiállított számla miatti követelést, és csaknem teljes egészében haszonbérleti szerződésekhez köthetők.

3. ALCÍM: EGYÉB BEVÉTELEK

Az Egyéb bevételek alcím 2016. évi előirányzata 300,0 millió forint, amely magában foglalja

- a termőföld haszonbérleti pályázatokra jelentkezők által fizetendő regisztrációs díj (összesen 250,0 millió forint, átlagosan 125 000 forint/pályázat),
- különféle egyéb bevételek (szolgalmi jogok alapítása folytán keletkező kártalanítások, erdőgazdálkodói elszámolások, stb. összesen 50,0 millió forint).

2. CÍM: A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

A Nemzeti Földalapba tartozó vagyonra fordítható kiadások a 2016. évben együttesen 18 968,7 millió forintot tesznek ki, amelynek több mint felét az életjáradék ellenében történt földvásárlások utáni kifizetések, mintegy 18%-át a vagyongazdálkodással közvetlenül összefüggő kiadások, míg 13%-át a termőföldek vásárlásához kötődő teljesítések jelentik.

1. ALCÍM: FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK

A Felhalmozási jellegű kiadások alcím 2016. évi előirányzata 2 500,0 millió forint, amely a Termőföld vásárlás jogcímének kiadásait foglalja magában.

A termőföldvásárlásra tervezett összegek előző évihez mért emelkedése döntően a 2014-ben és 2015-ben tapasztalt földpiaci tendenciákkal és az adásvételi szerződések megvalósulásának összképével függ össze. A növekedés további indoka a 2014-ben hatályba lépett a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény azon rendelkezése, amely szerint, amennyiben a mezőgazdasági igazgatási szerv megtagadja az árverési vevő javára a tulajdonszerzés jóváhagyását, vagy az árverés sikertelen, a föld az állam tulajdonába és a Nemzeti Földalapba kerül. Az NFA a jogerős döntés, illetve az árverés sikertelenségéről felvett jegyzőkönyv közlését követő 30 napon belül köteles a becsértéket a végrehajtó, illetve a felszámoló részére átutalni.

A kiadási előirányzat egyrészt az állam jogszabályban foglalt termőföld elővásárlási jogának gyakorlásához kapcsolódó, másrészt a jogszabály alapján az állam részére ellenérték fejében felajánlott termőföldek megvételéhez kötődő kiadásokat tartalmazza. A földvásárlás kiterjed az osztatlan közös tulajdoni hányadok csökkentését szolgáló tulajdonosi közösség megszüntetésére vonatkozó szerződésekre és az 1/1 arányú termőföld ingatlanok vásárlására is. E kiadási jogcímen kerül elszámolásra továbbá a birtok-összevonási célú termőföldcserék államot terhelő értékkülönbözete. A tervezett átlagos vételi ár, figyelemmel a földrészletek változó elhelyezkedésére és földminőségére, 1 000 000 forint/hektár, így 2016-ban összesen mintegy 2 500 hektár termőföldterülettel gyarapodhat a Nemzeti Földalapba tartozó vagyon.

2. ALCÍM: HASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS FOLYÓ KIADÁSOK

A Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím 2016. évi előirányzata 12 177,0 millió forint, amely az Életjáradék termőföldért és az Egyéb vagyonkezelési kiadások jogcímcsoportjait, valamint a Hasznosítási kötelezettség kiadásai jogcímet foglalja magában.

A Nemzeti Földalaphoz kapcsolódó legnagyobb és egyben meghatározó terhet jelentő kiadás a termőföldért fizetendő életjáradék, amelyhez kötődően a kifizetni tervezett összegek előző évi szinten maradása tervezhető, figyelembe véve a programokban részt vevők halandósági adatait, az életjáradék tárgyévet megelőző évben megvalósult átlagos nyugdíjemeléshez kötődő emelkedése mértékét, és azt, hogy az NFA jövőre új programot nem tervez indítani. A 9 900,0 millió forint összegű előirányzat a 2002. augusztus 1-je és 2010. augusztus 31-e között megkötött életjáradéki szerződésekben az állam terhére vállalt fizetési kötelezettségek 2016. évi kiadásait tartalmazza.

Az ingatlanok fenntartásával járó hasznosítási kötelezettség 517,0 millió forintra tervezett kiadásai a Nemzeti Földalapba tartozó egyes földrészletek Nfatv. szerinti hasznosításáig (haszonbérbe vagy vagyonkezelésbe adás, értékesítés, földcsere) a termőföld védelméről szóló jogszabályok alapján fennálló hasznosítási kötelezettség teljesítésével (kultúrállapot fenntartása, parlagfű-mentesítés) kapcsolatos kiadásokat foglalják magukban. Az előirányzat előző évihez mért növekedését az alábbi tényezők indokolják:

- folytatódik a lejáró haszonbérleti szerződésekkel érintett termőföldek nyilvános pályázatok útján történő haszonbérbe adása,
- a termőföldvásárlások révén gyarapszik azon területek mértéke, ahol a hasznosítási kötelezettség teljesítését az NFA-nak időlegesen saját használatával kell biztosítania,
- a termőföldek állapotának felmérését követően szükséges az osztatlan közös tulajdonú ingatlanok egy részében a fennálló tulajdonközösség megszüntetése, a földrészletek megosztása, és a művelési ág változások ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetése.

A 1 760,0 millió forint összegű Egyéb vagyonkezelési kiadások előirányzat a Nemzeti Földalapba tartozó vagyoni körhöz kapcsolódó, a hasznosításhoz közvetetten kötődő kiadásokat tartalmazza. Ilyen kiadások különösen

- a vagyonnyilvántartás és gazdálkodás szükségleteit kielégítő digitális térképi állomány időszakos frissítésének kiadásai,
- a vadászati és erdőadattári nyilvántartások adatállományának a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásával és a földhivatali ingatlan-nyilvántartással történő azonosíthatósága megteremtésének költségei,
- a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek különböző rekultivációs, művelési ág helyreállítási munkálatainak, valamint az illegálisan lerakott hulladékok elszállításának kiadásai,
- a Nemzeti Földalapba tartozó földvagyonhoz kapcsolódó különféle hatósági határozatok alapján fizetendő kiadások,
- a földtulajdonost terhelő egyéb kiadások (mezőőri járulék, földmérési jelek helyreállítása, stb.),
- a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek után fizetendő általános forgalmi adó megfizetése,
- a halastó és az ültetvény művelési ágú termőföldek haszonbérbe adása feltételeinek kialakítása,
- az NFA elődei által kiadott tulajdonosi hozzájárulások alapján megvalósított értéknövelő beruházások lejáró haszonbérleti szerződések miatti elszámolása. Míg a korábbi években egyáltalán nem, vagy csak elenyésző mértékben jelentkezett ez a tétel, addig a 2016. évtől kezdődően immár jelentősebb összeggel jelenik meg.

3. ALCÍM: A VAGYONGAZDÁLKODÁS EGYÉB KIADÁSAI

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím 2016. évi 3 341,7 millió forint összege a Nemzeti Földalapba tartozó vagyonnal való gazdálkodást hosszú, illetve rövidtávon segítő szolgáltatások igénybevételének költségeit, továbbá egyéb, járulékos jellegű kiadásait foglalja magában.

A Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díjára 800,0 millió forintot fordíthat az NFA, amely előirányzat tartalmazza

- az elővásárlási joggal történő földvásárlások végrehajtásához, a földfelajánlások teljesítéséhez, illetve a termőföldek értékesítéshez szükséges értékbecslések költségeit,
- a termőföld átruházások folyamatát támogató és az egyes szerződéskötéseket ellenjegyző jogi képviselők, valamint az NFA dolgozói által nem gyakorolható

különféle szakértői (könyvvizsgálat, közbeszerzés, stb.) és kisegítő tevékenységek kiadásait.

Az Eljárási költségek, díjak jogcímcsoport 450,0 millió forint előirányzata az NFA-t terhelő peres ügyek perviteli, illetve kapcsolódó szakértői kiadásait tartalmazza. Ezek közül is kiemelkedő mértékben a Hubertus Bt. ellen indított keresetek (magyar és osztrák bíróságon vitt perek) kiadásai kerülnek teljesítésre.

Az Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés jogcímcsoport kiadása 750,0 millió forint. Az NFA a 2016. évben is folytatni kívánja a Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon felmérését. Az előirányzat a földvagyon auditálásához kötődően felmerülő munkák (a természetbeni és az ingatlan-nyilvántartási állapot, a jogi és a hasznosítási helyzet felmérése, tanúsítvánnyal való dokumentálása) költségeit foglalja magában. A 2016. évre tervezett elvégzendő munkák különösen

- a jogszabályban előírt Nemzeti Földalap vagyon-nyilvántartásának fejlesztése, teljessé tétele és közhiteles nyilvántartásokkal való összehangolása,
- a Nemzeti Földalapba tartozó egyes földrészletek ingatlan-nyilvántartási és erdészeti adatainak feldolgozása,
- az adatok vagyon- és szerződés-nyilvántartással való összevetése és átvezetése,
- a termőföld hasznosítási szerződések felülvizsgálata (a földhasználat tárgyát képező földrészletek egyeztetése és a kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesítésének visszamenőleges ellenőrzése), valamint szükség szerinti módosítása,
- az adatok egységesítése, feldolgozása és vagyon-nyilvántartási rendszerbe történő betöltésének ellenőrzése, felülvizsgálata és auditálása,
- a jogszabály alapján megszűnő teljes vagyonkezelt állomány (mintegy 1,4 millió hektár) területeinek felmérése, állapotának és értékének aktualizálása, valamint a földbirtok-politikai irányelveknek megfelelő hasznosítás előkészítése.

A feladat folyamatos teljesítését indokolja, hogy a Nemzeti Földalapba folyamatosan kerülnek földrészletek egyrészt a különböző tulajdonosi joggyakorlókkal létrejövő átadás-átvételi eljárások során, másrészt örökléssel, ingyenes földfelajánlással, vagy vásárlással. A várható fajlagos költség a 2011-2015. évi helyszíni szemléken alapuló földvagyon auditálás egy földrészletre jutó átlagos költségét alapul véve az alábbiak szerint állapítható meg:

- érintett földrészletek száma: 27 780 darab,
- egy földrészletre jutó átlagos költség: 27 000 forint/darab.

Az Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése jogcímcsoport kiadási előirányzatának összege 1 308,7 millió forint. A megalapozott tulajdonosi joggyakorlás szükségessé teszi a jogilag rendezetlen állami tulajdonban lévő termőföldek jogi rendezését, a jogszerűtlen, illetve a valóságnak nem megfelelő állapotok tisztázását az érintett földrészletek minél teljesebb körű hasznosítása érdekében.

Ezen belül is rendezni kell – figyelemmel az Nfatv. 3. § (3)-(3a) bekezdéseiben nevesített – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, valamint az NFA együttes tulajdonosi joggyakorlásába tartozó földrészletek jogi helyzetét. Az átvett érintett ingatlanok jelenleg ismert száma mintegy 11 500 darab, területe hozzávetőlegesen 90 000 hektár, ami a folyamatban lévő vagyonátadás-átvételekkel 2016-ban is bővülni fog. Az állami tulajdonú ingatlanok jogi rendezése folyamatos feladat, mivel az állam más jogcímeken (például öröklés, vásárlás, végrehajtás, stb.) is szerez a Nemzeti Földalapba tartozó tulajdoni illetőségeket.

A rendezési feladatok érdemi növekedésére lehet számítani továbbá a jövőben, miután 2015. június 1-től a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló

373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az NFA részére lehetővé válik a teljes ingatlan-nyilvántartási lekérdezés. Ennek következtében eddig – rendezetlen ingatlan-nyilvántartási megnevezések okán – ismeretlen, de törvény alapján a Nemzeti Földalapba tartozó területek nyilvántartásba és birtokba vétele, valamint jogi rendezése lesz végrehajtható. Az állami földterületek jogi rendezését követően akár 100 000 hektárt is meghaladó, jelenleg nem, illetve nem a földbirtok-politikai irányelveknek megfelelően hasznosított terület kerülhet hasznosításba bevonásra.

Fenti két jogcímcsoport előirányzatainak növekedését indokolja még, hogy 2016. április 1-jétől – törvény erejénél fogva – megszűnnek a Nemzeti Földalap megalakulását megelőzően kötött vagyonkezelési szerződések. Ennek megfelelően azonnal szükségessé válik a mintegy 350 állami vagyonkezelő által vagyonkezelt 1,4 millió hektár területre vonatkozó vagyonkezelési szerződések pontos és hatályos jogi tartalommal történő megkötése.

A Bírósági döntésből eredő kiadások jogcímcsoport felülről nyitott előirányzatának 33,0 millió forint tervezett összege a Nemzeti Földalapot érintő peres ügyek 2016-ban várható bírósági elmarasztalásait tartalmazza. Az előirányzott kiadás a peres ügyekről készített ügyvédi jelentéseken és az NFA egyes ügyekben fennálló perbeli helyzetének (várható pernyerés, pervesztés) felmérésén alapul:

- peres ügyek száma: 287 darab,
- ebből a 10,0 millió forint pertárgyértéket meghaladó ügyek száma 51 darab, amelyeknek összesített pertárgyértéke 4 385,6 millió forint.

A legnagyobb pertárgyértékű perek földvásárlási kötelezettséget jelentenek, így ezek esetleges kiadásai más soron jelentkezhetnek, ennek megfelelően a jogcímcsoport a kisebb pertárgyértékű perek esetleges marasztalásaira nyújt fedezetet.

4. ALCÍM: FEJEZETI TARTALÉK

A Fejezeti tartalék alcím 950,0 millió forint összegű előirányzata arra szolgál, hogy az év közben felmerülő, és jelenleg nem tervezhető többletfeladatokhoz szükséges források – a költségvetési törvényben lefektetett szabályrendszer betartásával – az NFA rendelkezésére álljanak.

Budapest, 2015. május „19. „

Dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter

Földművelésügyi Minisztérium Miniszter

Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MINISZTER